

시 정 · 개 선 · 부 서 주 의

제 목 e-HR시스템 보상휴가 부여 부적정

관 계 부 서 ■■■■처, ■■■■■단

조 치 부 서 ■■■■처, ■■■■■단

내 용

1. 업무 개요

■■■■처는 2019년 「보상휴가제 노사합의서」에 따라 2020. 7. 1. 부로 시간외근무에 대하여 수당 지급에 갈음하여 보상휴가를 부여하는 보상휴가제를 운영하고 있다.

■■■■■단은 ■■■■처-1972(2020. 5. 11.) “시간외근무에 대한 보상휴가 시스템 구축 요청”에 따라 보상휴가 시스템을 구축하였으며 이에 대한 유지보수 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

■■■■처가 2020. 6. 30. 수립한 “보상휴가제 운영 세부기준”-2832(2020. 6. 30.) ‘보상휴가제 운영 세부기준’에 따르면 개인별 1일 또는 1주의 소정근로시간¹⁾을 초과하는 경우에만 법정연장근로에 해당하도록 규정하고 50%를 가산하여 보상휴가를 부여하도록 규정하고 있다.

보상휴가 부여 결과는 임직원의 복무 및 근태관리와 연계되는 만큼 운영 세

1) 통상근무직원의 경우, 1일 8시간, 1주 40시간을 소정근로시간으로 한다

부기준에 근거하여 정확하게 산정하여 부여하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사 기간 중 통상근무자 및 시간선택제 근무자의 보상휴가 부여내역을 확인한 결과, 보상휴가를 기준과 다르게 산정하여 부여한 점이 확인되었으며 이의 구체적인 내용은 다음과 같다.

가. 근무를 하지 않는 공휴일을 실 근무한 것으로 산정

보상휴가를 부여하기 위한 1주의 실근로시간을 산정함에 있어 공휴일은 근무하지 않았음에도 평일의 근무시간을 공휴일의 실근로시간으로 처리한 것이 확인되었다.

통상근무직원의 경우 [표 1]과 같이 목요일이 공휴일인 경우 실근로시간이 1주 40시간(소정근로시간)을 초과하지 않았다면, 법정근로시간(40시간) 내 근로에 해당하는 토요일 7시간 근로는 연장근로에 해당하지 않음에도 50%를 가산하여 95건의 보상휴가를 과다부여하였다.

[표 1] 근무를 하지 않는 공휴일을 실 근무한 것으로 산정

(단위 : 시간)

구분	일	월	화	수	목 (공휴일)	금	토	합계
실근로시간 (연장근로시간)	-	9 (1)	8 (-)	8 (-)	8 (-)	8 (-)	7 (7)	48 (8)
보상휴가		1.5	-	-	-	-	10.5	12.0

자료: 보상휴가 부여 부적정 사례 재구성

나. 시간 선택제 근무자의 소정근로시간을 통상근무자와 동일하게 적용

「취업관리요령」 제2조 제6호에 따라 주 40시간, 1일 8시간의 통상적인 근무

시간보다 짧게 근무하는 시간 선택제 근무자²⁾(단시간 근무)의 보상휴가를 산정함에 있어 소정근로시간을 통상근무자와 동일하게 주 40시간으로 처리한 것으로 확인되었다.

1일 6시간(주 30시간) 시간선택제를 사용하고 있는 직원의 경우 「표 2」와 같이 토요일 3시간 근로는 개인별 소정근로시간인 주 30시간을 초과하는 연장근로에 해당함에도 50%를 가산하여 1건의 보상휴가를 과소 부여하였다.

[표 2] 시간 선택제 근무자의 소정근로시간을 통상근무자와 동일하게 적용

(단위 : 시간)

구분	일	월	화	수	목	금	토	합계
실근로시간 (연장근로시간)	-	6 (-)	6 (-)	6 (-)	6 (-)	6 (-)	3 (-)	33 (-)
보상휴가		-	-	-	-	-	3	3

자료: 보상휴가 부여 부적정 사례 재구성

다. 휴가일에 실시한 시간외근무에 대해 담당자 수기입력 누락

보상휴가를 부여하기 위한 1일의 실근로시간을 산정하는 과정에서 근로자가 휴가를 사용한 날에 시간외 근무를 하는 경우 시스템이 해당 시간외 근무시간을 실근로시간으로 인식하지 못하는 문제가 확인되었다. 이 경우 ■■■■처 담당자가 이를 일일이 확인하고 수기로 입력하는 방식으로 설계 및 운영되고 있어, 담당자가 보상 휴가 부여를 누락하는 사례가 1건 발생하였다.

이에 따라 2021년부터 2024년 3월까지 발생한 보상휴가 중 97건(293.8시간)의 보상휴가를 기준과 다르게 부여하였다.

2) 주 40시간, 1일 8시간의 통상적인 근무시간보다 짧게 근무하며, 1일 최소 3시간 이상 1주당 15시간 이상 30시간 이하로 근무하는 것(취업관리요령 제2조 제6호)

관계부서 의견 ■■■■처와 ■■■■■단은 감사결과와 관련하여 별다른 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

■■■■처장은 2021년부터 2024년 3월까지 잘못 지급된 보상휴가(총 97건)에 대해

- ① ■■■■■단과 협의하여 오류사항을 정정하고, (시정)
- ② 보상휴가 제도 운영시 「보상휴가 운영 세부기준」에 따라 적정 처리하도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)

■■■■■단장은 e-HR보상휴가 시스템과 관련하여 「보상휴가 운영 세부기준」에 따라 시간외근무자의 보상휴가가 적합하게 부여될 수 있도록 개선 방안 마련 및 시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)